عنه فكروه عند محمد ولا بأس عند ابي يوسف وقال ابن الهمام والاولى ان يقال اذا كان قادرا وقت خروج اهل بلده ان كانوا يخرجون قبل أشهر الحج لبعد المسافة أو قادرا في اشهر الحج ان كانوا يخرجون فيها ولم يحج حتى افتقر تقرر دينا وان هلك في غيرها وصرفها الى غيره لا شيء عليه ثم قال واقتصر في الينابيع على الاول وما ذكرناه اولى لان هذا اى ما ذكر في الينابيع يقتضي انه لو هلك في اوائل الاشهر وهم يخرجون في اواخرها جاز له اخراجها ولا يجب عليه الحج وقال في البدائع اما اذا جاء وقت الخروج والمال في يده فليس له أن يصرفه الى غيره على قول من يقول بالوجوب على الفور فان صرفه الى غيره أثم انتهى والحاصل ان الاثم انما هو على القول بالفور وأما على القول بالتراخي فلا وأما وجوب الحج بذلك فثابت بالاتفاق وقال الكرماني وأما اعتبار القدرة على الخروج الى الحج عند خروج أهل بلده فان ذلك بمنزلة دخول وقت الوجوب كدخول وقت الصلاة فانها لا تجب قبل وقتها كذا هنا الا ان ذلك يختلف باختلاف البلدان فيعتبر وقت الوجوب في حق كل شخص عند خروج أهل بلده فالتقييد بأشهر الحج في الآية انما هو بالنسبة الى أهل أم القرى ومن حولها وللاشعار بأن الافضل ان لا يقع الاحرام فيما قبلها على مقتضى قواعد الحنفية من ان الاحرام شرط خلافا للشافعية من انه لا يجوز الاحرام قبل الاشهر لكونه ركنا مع الاتفاق على ان سائر افعال الحج من طواف القدوم وسعي الحج ونحوهما لا يجوز قبلها (ولو اسلم كافر) اى اصلي أو مرتد (او بلغ صبي او أفاق مجنون او عتق عبد) وكذا حكم الاناث (قبل الوقت فخافوا) اى كل واحد منهم (الموت) أي حلوله بأمارات تدل على نزوله (وهم موسرون) أي أغنياء قادرون على اداء الحج بمال أنفسهم (قيل ليس عليهم الايصاء بالحج) أي لانهم ما أدركهم الوقت ولا تلزم عبادة قبل دخول وقتها بناء على ان الوقت شرط الوجوب نفسه (وقيل يجب) اى الايصاء بناء على ان الوقت انما هو شرط للاداء لا للوجوب وقد وجب بالايسار (فان أوصوا به فعلى الاول) اى على القول بأن الوقت من شرائط الوجوب (لا يصح) اى لا يصاء (وصح) اى الايصاء (على الثاني) اى القول بان الوقت من شرائط الاداء وفيه انه لا يلزم من عدم وجوب الايصاء عدم صحته كما سيأتي بيان تحقيقه (والخلاف) اى المذكور (مبني على ان الوقت شرط الوجوب او الاداء) كما بيناه قولان اى هما روايتان عن ابي حنيفة وابي يوسف وزفر ورجح ابن الهمام القول بانه شرط الوجوب ونسب صاحب المجمع صحة الايصاء الى الامام وصاحبيه وخلافها الى زفر معللا بأنهم كانوا أهلا للوجوب وقت الوصية فيصح ايصاؤهم بأن يحج عنهم في وقته لعجزهم عنه ويؤيده ما في فتاوى قاضيخان فلو بلغ الصبي فحضرته الوفاة وأوصى بأن يحج عنه حجة الاسلام جازت وصيته عندنا ويحج فجعل المذهب الجواز وهو لا ينافي جعل الوقت من شرائط الوجوب على المشهور والمرجح خلاف مفهمه فصف على ما ذكره في الكبير وبنى عليه ما في المتوسط من صحة الايصاء وعدمها فتأمل فانه موضع زلل وموقع خلل * (النوع الثاني) * من انواع شرائط الحج (شرائط الاداء) وحكمها انه لا يتوقف وجوب الحج على وجودها بل يتوقف وجوب ادائه عليها فمن وجدت هذه الشرائط وما قبلها من شرائط الوجوب وجب عليه الاداء بنفسه وان فقد واحد من هذه مع تحقيق جميع ما سبقها لا يجب عليه الاداء بنفسه بل اما الاحجاج في الحال واما الايصاء به في المآل

انتشرت واليك توجهت وبك اعتصمت أنت ثقتي ورجائي اللهم اكفني ما أهمني ومالا أهتم به وما انت أعلم به مني عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني الى الخير اينما كنت وحيثما توجهت فاذا خرج من بيته قال بسم الله آمنت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله التكلان على الله اللهم اني أعوذ بك من أن أضل أو اضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وذلك مستحب لكل خارج من بيته وقد جمع من عدة احاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم (ويستحب) أن يودع أهله